

1005487-33.2020.8.26.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Magistrado: Maria Cecília Monteiro Frazão
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Regional I - Santana
Vara: 6ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 28/11/2022
...

JOSÉ ADRIANO JESUS DOS SANTOS, qualificado, ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por em face de ROBERTO RAFAEL COLACIOPPO ADESIVOS – ME (FAMASIGN) e MARIA HELENA GONÇALVES PRIVATO, NATHALIA PRIVATO, REGINALDO PRIVATO JÚNIOR e DÉBORA PRIVATO, herdeiros de Reginaldo Privato falecido no curso do processo, qualificados.

Alega, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Regional I - Santana
6ª Vara Cível
Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, São Paulo - SP - cep 02546-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005487-33.2020.8.26.0001 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1005487-33.2020.8.26.0001
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral
Requerente:
Jose Adriano Jesus dos Santos
Requerido:
Roberto Rafael Colacioppo Adesivos Me e outros

Justiça Gratuita

Vistos.

JOSÉ ADRIANO JESUS DOS SANTOS, qualificado, ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por em face de ROBERTO RAFAEL COLACIOPPO ADESIVOS – ME (FAMASIGN) e MARIA HELENA GONÇALVES PRIVATO, NATHALIA PRIVATO, REGINALDO PRIVATO JÚNIOR e DÉBORA PRIVATO, herdeiros de Reginaldo Privato falecido no curso do processo, qualificados.

Alega, em síntese, que é pintor de carros e trabalhava em uma pequena oficina especializada em pintura de veículos automotores e em março de 2017 foi contratado verbalmente pelo sócio da 1ª ré, Sr. ROBERTO, para passar verniz em um ônibus, serviço este que seria prestado em um final de semana e portanto fora do seu expediente de trabalho. Aludido ônibus pertencia a uma dupla de cantores e a empresa ré havia sido contratada por eles para fixar adesivos de divulgação, o que

já havia sido feito, restando apenas dar o acabamento com a aplicação do verniz. O veículo não cabia na oficina em que o autor trabalhava, de sorte que o sócio da ré informou que havia conseguido um local próximo onde o serviço poderia ser realizado, qual seja, Rua José de Brito Freitas, 275, de propriedade do então corréu REGINALDO. Afirmou o Sr. ROBERTO que bastava comparecer no local indicado e fazer o serviço no dia combinado, ficando estabelecido que a remuneração pelo serviço seria de R\$ 250,00 por dia, sendo necessários dois para conclusão. Assim, recebeu parte do valor como entrada e o restante seria pago ao final do serviço.

Iniciou os trabalhos no dia combinado, logo pela manhã do sábado (04/03/2017), sendo atendido no local por uma pessoa de nome MÁRIO FERREIRA GONÇALVES, que faleceu em razão do acidente. Trabalhou normalmente, sem nenhum contratempo. No dia seguinte, novamente iniciou os trabalhos pela manhã, tendo o concluindo após o almoço, conforme previsto.

Aduz que, assim que terminado o serviço, o motorista da 1ª ré, Sr. ADILSON AVELINO DE FARIAS JUNIOR, compareceu no local para retirar o veículo, quando o Sr. MÁRIO, ao abrir o portão gigante que ficava na entrada de caminhões, solicitou a ajuda do autor, tendo em vista o peso do portão. Tratava-se de um portão de ferro que deslizava para a lateral e o Sr. MÁRIO utilizou um pé de cabra na tentativa de manter o portão no trilho. Todavia, afirma que o portão saiu do trilho e caiu sobre o autor e o Sr. MÁRIO, sendo que este acabou falecendo. De seu turno, o autor ficou internado por 43 dias em estado grave de saúde. Consigna que a ação penal foi arquivada.

Com tais ponderações, requer a procedência da demanda para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e estéticos no valor de 30 salários mínimos, que correspondem atualmente a R\$ 31.350,00, bem como indenização por lucros cessantes no valor de R\$ 18.250,00 e 20 salários mínimos, a título de danos morais.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 13/70 e 77/92.

Consoante deliberação de fls. 93/94, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita ao autor.

O corréu ROBERTO RAFAEL COLACIOPPO ADESIVOS – ME (nome fantasia Famasign) apresentou contestação às fls. 107/130, acompanhada dos documentos de fls. 131/136.

Preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, em face da ausência de vínculo contratual entre o autor e a ré.

No mérito, alega que atua no ramo de comércio varejista e prestação de serviços de adesivos auto colantes e, visando a realização do serviço de envernizamento do ônibus de uma dupla sertaneja, contratou os serviços do Sr. MÁRIO FERREIRA GONÇALVES; em nenhum momento estabeleceu contrato com o autor.

Alega que o senhor Mário pessoa foi funcionário da empresa denominada PRIVATO, cujo corréus são herdeiros/proprietários, e lá prestava serviços de funilaria e pintura. Com o encerramento das atividades da empresa do corréu REGINALDO, o Sr. MÁRIO passou a residir no imóvel onde a empresa funcionava e lá prestava os serviços de funilaria e pintura. Em 04 de março de 2017, levou o ônibus ao local para que o Sr. MÁRIO executasse os serviços contratados e, naquela oportunidade, este informou que teria contratado o autor para ajudar na execução, visto que teria apenas dois dias para tanto.

Em momento algum contratou os serviços do autor, de sorte que não foi estabelecido qualquer contrato verbal, como alegado na inicial, e todos os pagamentos foram realizados diretamente ao Sr. MÁRIO inicialmente e, após seu falecimento, à sua

esposa Sra. ROSÁRIA MARSELHA.

Aduz que em 05 de março de 2017, o sócio da corré, Roberto, tomou conhecimento, por intermédio do seu funcionário ADILSON, do acidente ocorrido no local, no qual o portão de acesso para rua havia caído sobre duas pessoas, o Sr. MÁRIO e o autor, quando o Sr. Mário tentava colocar o portão no trilho, utilizando um pé de cabra. O senhor Mário faleceu no dia subsequente. Reitera que a contratação de MÁRIO foi para realização de um serviço pontual, bem como que o galpão era de sua responsabilidade. De resto, afirma que se trata de responsabilidade subjetiva, que deve ser comprovada.

Com tais ponderações, requereu o acolhimento da preliminar arguida e, caso ultrapassada, a improcedência da demanda.

Às fls. 137/138 foi noticiado o falecimento do corréu REGINALDO PRIVATO, com determinação de suspensão do feito para regularização do polo passivo, fls. 139.

Consoante deliberação de fls. 148, determinada a inclusão dos herdeiros MARIA HELENA GONÇALVES PRIVATO, NATHALIA PRIVATO, REGINALDO PRIVATO JÚNIOR e DÉBORA PRIVATO no polo passivo da demanda, em face da ausência de inventário distribuído.

Citados, os corréus/herdeiros apresentaram contestação com documentos (fls. 159/204).

Preliminarmente, alegam ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre os fatos e danos decorrentes do ocorrido e os réus.

No mérito, afirmam que o imóvel onde os fatos ocorreram era de propriedade do Sr. REGINALDO PRIVATO, falecido em 27 de outubro de 2019. Foram surpreendidos com os acontecimentos no imóvel, visto que na data dos fatos o terreno estava fechado, trancado com corrente e cadeado, bem como desativado, sendo que em momento algum houve autorização para que o espaço fosse utilizado.

Afirmam que não é verídica a alegação da corré de que o Sr. MÁRIO residia no local. Alegam que, ainda que a corré tenha contratado o Sr. MÁRIO para realização dos serviços, não há culpa a ser imputada aos réus, visto que não autorizaram o ingresso de ninguém no imóvel.

Aduzem que, caso o Sr. MÁRIO residisse no local, não haveria motivos para utilização de uma ferramenta para abrir o portão, visto que possuiria as chaves. Alegam que não há qualquer comprovação nos autos que demonstre a autorização do Sr. REGINALDO para utilização do local, de sorte que o que se conclui é que houve uma invasão no local. Por fim, alegam que não há qualquer responsabilidade a ser imputada aos referidos réus, tendo em vista a ausência de danos por eles causados.

Com tais ponderações, requerem o acolhimento da preliminar arguida e, caso ultrapassada, a improcedência da demanda.

Houve réplica às fls. 212-221.

Instadas a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, o autor requereu o depoimento pessoal dos réus (fls. 226) e os réus requereram a prova testemunhal (fls. 227-228 e 229-230)

Foi designada audiência para tentativa de conciliação que, consoante termo de fls. 248-249, restou infrutífera.

Sobreveio decisão saneadora a fls. 250/255, e foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos pessoais dos corréus Maria Helena

e Roberto, assim como ouvidas as testemunhas Gerson, pelo autor, e Adilson, pelo réu, consoante termos de fls. 289/293, ademais de encerrada a instrução.

As partes apresentaram alegações finais por intermédio de memoriais (fls. 294/299: corréus Maria Helena e outros; fls. 300/308: corréu Roberto; fls. 309/312: autor).

É o que de relevante havia a relatar.
Passo a fundamentar e Decidir:

Trata-se de ação na qual o autor JOSÉ ADRIANO pretende indenização em razão de acidente com a queda de um portão ocorrido quando prestava serviços em local que pertencia ao falecido Reginaldo Privato.

O corréu ROBERTO RAFAEL (nome fantasia FAMASIGN) alega ilegitimidade passiva e no mérito a contratação dos serviços da pessoa de nome MÁRIO FERREIRA GONÇALVES, sem qualquer contrato com o autor.

Com relação à utilização do local, afirmou que o senhor Mário foi funcionário da empresa denominada PRIVATO, cujos corréus são herdeiros/proprietários, e lá prestava serviços de funilaria e pintura. Com o encerramento das atividades da empresa Privato, o senhor Mário passou a residir no imóvel onde a empresa funcionava e lá prestava os serviços de funilaria e pintura. Reitera que em momento algum contratou os serviços do autor, de sorte que não foi estabelecido qualquer contrato verbal como alegado na inicial e todos os pagamentos foram realizados diretamente ao senhor Mário e, após seu falecimento, à sua esposa senhora Rosária.

Os corréus MARIA HELENA, NATHALIA PRIVATO, REGINALDO JÚNIOR e DÉBORA alegam ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre os fatos e danos decorrentes do ocorrido e os réus.

No mérito, afirmam que o imóvel onde os fatos ocorreram era de propriedade do senhor REGINALDO PRIVATO, falecido em 27 de outubro de 2019. Foram surpreendidos com os acontecimentos no imóvel, visto que na data dos fatos o terreno estava fechado, trancado com corrente e cadeado, bem como desativado e em momento algum houve autorização para que o espaço fosse utilizado.

Em princípio, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, cuja aferição deve ser feita à luz da situação jurídica de direito material posta pelo autor, em tese, na petição inicial. Isto é, examina-se, hipoteticamente, a relação narrada pelo autor, para dali se extrair o interesse e a legitimidade, tal como determina a teoria da asserção, adotada pela doutrina e maioria dos Tribunais.

A propósito, confira-se: “[...] 1. A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória [...]” (AgRg no AREsp 741.229/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/10/2015).

E legitimado não é quem o seria se existente a relação jurídica narrada pelo autor; legitimado é quem o seja diante da mera afirmação do autor quanto à existência hipotética dessa relação.

Com efeito, a análise das condições da ação é feita exclusivamente através do exame dos fatos narrados, em tese, na inicial. O mais é mérito, como já consignado na decisão sanedora.

De resto, encerrada a instrução processual o pedido é improcedente.

Deve-se analisar, no presente caso, a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, que se funda na teoria da culpa, ou seja, para que haja o dever de indenizar é necessária a existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano e a existência de imprudência, negligência ou imperícia, nos termos do art. 186 do Código Civil.

As partes quando instadas a especificar as provas que pretendiam produzir pediram prova oral que foi colhida em audiência de instrução, conforme segue:

A corré Maria Helena nega ciência quanto à permanência de Mário no imóvel tampouco motivo. Segundo alega, tratava-se de terreno fechado desde 2015 para alugar ou vender, sem qualquer atividade. Mário (falecido) era seu irmão e não conhecia o autor. Não sabia o que o Sr. Mário fazia no local naquele dia; ele não tinha chave. Os portões estavam fechados. Negou que o Sr. Mário utilizasse o local para guardar caminhões.

O corréu Roberto disse que contratou Mário e não o autor, que não conhecia. Não soube explicar o motivo da queda do portão. A despeito do Sr. Mário prestar serviço ali, não sabia quem era o dono do imóvel. Tratava-se de um local grande e para envernizar não precisa de muita coisa, só de um compressor e espaço. Não acompanhou o Sr. Mário entrando ou saindo do imóvel, nunca o tendo acompanhado ao local.

De seu turno, a testemunha Gerson, ouvida como informante, disse que o problema era a manutenção do portão, segundo seu entendimento. Disse que Marinho tinha acesso ao prédio, as chaves, por ser cunhado do dono, mas que não viu a família do dono do imóvel muitas vezes. Viu-os algumas vezes. Os ônibus eram pintados nos finais de semana, então, não soube informar se a família do proprietário sabia. Para pintar os ônibus no imóvel, o Sr. Marinho se utilizava da energia do depoente para fazer o compressor funcionar. Tratava-se de imóvel vazio, o Marinho tomava conta e tinha dois cachorros lá. O senhor Marinho pegava os ônibus para envelopar, para pintar e chamava o Adriano que é pintor. Não sabia quem fazia as manutenções do imóvel em que houve o acidente. Eu já conheci o Marinho ali, só nesse endereço eu fiquei nove anos, então, sempre a pessoa que estava ali era ele. Não sabia quem fazia as manutenções nos portões.

Quanto ao depoimento da testemunha Adilson, esclareceu, principalmente que o acidente foi lá no estacionamento onde estava o ônibus, local que Marinho tomava conta; não via os proprietários. O Roberto chamou o Marinho para fazer envernizar um ônibus, e este chamou o terceiro. O Sr. Roberto teria conversado com o Marinho. O imóvel só estava fechado. As portas fechadas, porque a empresa parou e fechou. Os serviços eram feitos pelo fato de o carro ser maior, ser um ônibus, por conta do espaço. Presenciou o dia do acidente, quem utilizou o pé de cabra foi o Marinho, possivelmente para tentar encaixar alguma coisa; já tinha visto utilizar o equipamento antes. Somente viu o pé de cara e não a chave. O Marinho abriu o portão da empresa Privato para ingressar com o ônibus. Nesse dia ele abriu de boa o portão, não precisou de ajuda. Abriu sozinho o portão. Ele não quebrou cadeado para abrir o portão. Ademais, respondendo reperguntas, negou que tenha levado dinheiro ao hospital.

A queda do portão em cima do autor e o do senhor Mário ocorreu, não há qualquer dúvida.

O autor juntou documentos que compravam que sua integridade física foi atingida, com necessidade de cirurgia e afastamento do trabalho em razão do ocorrido, consoante laudo do IML (fls. 36/37), que concluiu pela ocorrência de lesões corporais de natureza grave.

Não obstante, o nexo de causalidade está prejudicado, a se considerar os requeridos

nesta demanda. Quanto ao nexo de causalidade, a doutrina leciona que:

"O nexo de causalidade ou nexo causal constitui o elemento imaterial ou virtual da responsabilidade civil, constituindo a relação de causa e efeito entre a conduta culposa ou o risco criado e o dano suportado por alguém. (...) Ora, a responsabilidade civil, mesmo objetiva, não pode existir sem a relação de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Se houver dano sem que a sua causa esteja relacionada com o comportamento do suposto ofensor, inexistente a relação de causalidade, não havendo a obrigação de indenizar."

O nexo de causalidade, portanto, é o elemento de ligação entre a conduta e o dano, sem o qual inexistirá o dever de indenizar.

Prosseguindo, foi comprovado que o imóvel no qual ocorreu o acidente era de propriedade do falecido Reginaldo Privato (matrícula a fls. 65/70), que foi sucedido no polo passivo pela viúva e herdeiros.

A viúva/corré Maria Helena em depoimento pessoal, confirmou que o senhor Mário era seu irmão, mas desconhecia o uso do imóvel, mormente para atividade diversa.

A afirmação foi de que o imóvel estava fechado desde 2015, a queda do portão ocorreu no dia 05 de março de 2017.

Destaca-se, ainda, da prova oral colhida, controvérsia acerca da contratação do autor pelo corréu Roberto, que afirma que contratou o Sr. Mário, mas não o Sr. José Adriano, pessoa que desconhecia.

O recibo de fls. fls. 133 está subscrito pelo falecido senhor Mário, a corroborar tal assertiva. O informante Gerson, outrossim, disse que quem pegava o serviço era o Mário, que chamava o Adriano.

Temos, portanto, que o imóvel pertencia ao senhor Reginaldo, à época dos fatos, e, em regra, o dono do local deve responder pelos danos ocasionados por sua ruína.

Essa é a lição de Cláudio Luiz Bueno de Godoy:

"De toda sorte, impende prestigiar solução que já se preconizava na direção da responsabilidade sem culpa, oriunda do dever de segurança afeto ao dono do prédio e à construção, tanto mais pelo risco especial de que esta se reveste. Acrescente-se que a responsabilidade é solidária do dono do edifício e do construtor, além de atinente à ruína total ou parcial, como se deve compreender o desprendimento de partes do prédio, como a queda de marquises, telhas e semelhantes." (Código Civil Comentado, coord. Cezar Peluso, 11^a ed., Manole, 2017, p. 900).

Certo é que se o portão necessitava de manutenção, a responsabilidade era dos proprietário.

No entanto, se o uso do local era feito à revelia dos proprietários, que mantinham o imóvel fechado, em atividade diversa operada pelo falecido Mário, não há como lhes imputar a responsabilidade pelo evento e os resultados danosos, ausente nexo causal.

Neste passo, observo, por oportuno, que o aludido Gerson mencionou que era dele a energia utilizada para os serviços no local, a reforçar a convicção de que o fato que deu causa ao acidente diverge da questão de manutenção do imóvel.

Consoante já exposto os donos (corréus/herdeiros) afirmaram que o imóvel estava fechado desde 2015.

O corréu Roberto não "contratou o local" mas a pessoa e o informante do autor

confirmou que o local estava fechado, havia sido objeto de furto e sequer tinha energia elétrica.

O próprio autor, na inicial, assim consignou (fls. 2 e 3):

A prova colhida não permite concluir que havia autorização do proprietário para a utilização do imóvel, de fato o que se deduz é que o uso se daria por força de ato volitivo do senhor Mário.

Ademais, a utilização do “pé de cabra”, fato confirmado pelo autor (fls. 3) para manter o portão de tamanho tão considerável nos trilhos foi imprudente.

Porém, como se vê tal ação foi praticada pelo senhor MÁRIO FERREIRA GONÇALVES, que faleceu em razão do acidente.

Registro, por oportuno, que no âmbito criminal houve reconhecimento da extinção da punibilidade pelo óbito de Mário.

Temos, pois que a parte autora não carreeu elemento constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), pois não comprovou o nexo causal entre o trágico acidente ocorrido e o comportamento dos réus.

Quanto ao nexo de causalidade, de se conferir o seguinte trecho de acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 3.3. Nesse sentido, estando demonstrada a inaplicabilidade da responsabilidade subjetiva ao caso concreto, destaca-se que o v. acórdão recorrido violou o art. 373, II, do CPC, na medida em que exigiu da recorrente o ônus de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora-recorrida, sem que esta tivesse se desincumbido de comprovar o fato constitutivo do seu direito. É que, mesmo nos casos regidos pela responsabilidade objetiva (o que sequer é a hipótese dos autos, conforme já demonstrado), incumbe à parte autora comprovar o nexo causal entre a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o dano suportado (arts. 186 e 927 do CC c/c art. 373, I e II do CPC). Com efeito, tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva incumbe ao autor a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente (art. 373, I, CPC). (...)" (AREsp 2039802, AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.039.802 - MT (2021/0389923-5), Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, data da publicação 05/05/2022).

Feitas tais ponderações, a despeito do lamentável ocorrido, não há como se acolher o pedido inicial.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOSÉ ADRIANO JESUS DOS SANTOS em face de ROBERTO RAFAEL COLACIOPPO ADESIVOS – ME (FAMASIGN), MARIA HELENA GONÇALVES PRIVATO, NATHALIA PRIVATO, REGINALDO PRIVATO JÚNIOR e DÉBORA PRIVATO.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa atualizado aos patronos dos corréus. Os juros de mora dos honorários advocatícios computar-se-ão do trânsito em julgado.

Observe-se que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça.
P.I.C.

São Paulo, data registrada no sistema .**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA
RM